



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAN LUNDETO
2. Tempat lahir : Kopi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/29 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kopi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa RAHMAN LUNDETO ditangkap pada tanggal 8 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/55/IX/2-24/Res-Bolmut dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., dan DEPANAN SIMANGUNSONG, S.H., para Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, yang beralamat kantor di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN LUNDETO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang besi pisau 26,3 cm, Lebar pangkal besi pisau 3 cm dengan ujung runcing, Panjang gagang 10,2 cm, Lebar gagang 8,2 cm, Panjang keseluruhan 35,2 cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa dengan Panjang sarung 30,1 cm dan lebar sarung 8,2 cm.
 - 1 (satu) buah Kaos berwarna biru navy yang bertuliskan Hernes Jeans Original Jeans yang bermerek D B35T;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans berwarna Biru bis orange dengan merek ROCKID.INDONESIA

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat Penuntut Umum mengenai telah terpenuhinya unsur delik dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun untuk lamanya pidana yang dituntut masih dirasa teralalu berat, oleh karena itu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolan dan istri yang sedang mengandung 4 (empat) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN LUNDETO pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pantai WBB (Wisata Bintauna Beach) Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “ **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** ” terhadap korban RISAD LANTANA perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa RAHMAN LUNDETO (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) mempunyai permasalahan dengan Korban RISAD LANTANA (selanjutnya disebut sebagai Korban) karena sebelumnya sekitar satu tahun lalu Terdakwa pernah ditipu oleh korban RISAD LANTANA yang mana Terdakwa menggadaikan pohon kelapa kepada korban RISAD LANTANA dengan metode pembayarannya diambil dari hasil panen pohon kelapa akan tetapi korban RISAD LANTANA memberikan uang dengan cara di cicil hingga terdakwa berulang-ulang meminta sisa uang yang harus dibayarkan oleh korban RISAD LANTANA namun korban banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan setiap terdakwa meminta uang tersebut kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 korban RISAD LANTANA melakukan penghinaan dan pemukulan terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi MISNA KOROMPOT;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa bercerita kepada Saksi ON BIN HUSEN ALAMRI, Saksi TITO SAMUEL, dan kepada Istri Terdakwa Saksi MISNA KOROMPOT tentang kejadian istri Terdakwa Saksi MISNA KOROMPOT telah dipukul oleh Korban sambil menangis dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membunuh Korban, kemudian Saksi ON BIN HUSEN ALAMRI, Saksi TITO SAMUEL menasehati Terdakwa dengan mengatakan “dari pada ngana mo dendam lebih baik lapor di kantor polisi, kalau ngana mo dendam atau mo bunuh pa lelaki RISAD LANTANA, ngana yang rugi, inga tu anak masih kecil dan kalau ngana bunuh pa dia, ngana maso penjara sampe 10 tahun, sedangkan ngana pe bini jadi orang punya, itu contoh yang saya alami” kemudian Terdakwa mengeluarkan air mata dan mengatakan “biar jo baku tunggu jo torang”.

- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada tanggal 01 September 2024 Terdakwa juga bercerita kepada Saksi IRWANSYAH DAIMASIKI bahwa Terdakwa akan membunuh Korban sambil mengeluarkan air mata karena Terdakwa merasa sakit hati karena Korban telah memukul Istri Terdakwa yaitu Saksi MISNA KOROMPOT;

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 19.00 wita saat itu Terdakwa selalu terbayang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Korban terhadap Istri Terdakwa yaitu Saksi MISNA KOROMPOT sehingga muncul pikiran Terdakwa untuk membunuh Korban, kemudian Terdakwa pergi membeli minuman keras dan mengkonsumsinya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju Lokasi Pantai WBB Desa Minanga untuk mencari Korban karena firasat Terdakwa Korban pasti pergi ke Lokasi tersebut karena pada saat itu sedang ada konser sambil membawa senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang besi pisau 26.3 cm. Lebar pangkal

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi pisau 3 cm dengan ujung runcing. Panjang gagang 10.2 cm. Lebar gagang 8.2 cm. Panjang keseluruhan 35.2 cm dan 1 (satu) buah sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa dengan Panjang sarung 30.1 cm dan lebar sarung 8.2 cm, kemudian di perjalanan Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yakni lelaki RANDI DATUNSOLANG, Saksi IRWANSYAH DAENGMASIKI, dan lelaki LAI KOROMPOT kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lokasi Pantai WBB Desa Minanga.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Pantai WBB (Wisata Bintauna Beach) Desa Minanga Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sambil mendengarkan musik Terdakwa mulai mencari Korban, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Korban sedang berjalan sendiri sambil memegang handphone kemudian Terdakwa mulai mengikut/membuntuti Korban;

- Selanjutnya Terdakwa terus mengikuti/membuntuti Korban melewati Kantin kemudian melangkah melewati pagar kayu sambil mengeluarkan senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang besi pisau 26.3 cm. Lebar pangkal besi pisau 3 cm dengan ujung runcing. Panjang gagang 10.2 cm. Lebar gagang 8.2 cm. Panjang keseluruhan 35.2 cm dari sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa dengan Panjang sarung 30.1 cm dan lebar sarung 8.2 cm kemudian Terdakwa mendekati Korban dan memegang korban menggunakan tangan kiri dan berkata "SAD" (panggilan sehari-hari Korban) saat Korban berbalik menghadap kepada Terdakwa Korban mengatakan "MAN" (panggilan sehari-hari Terdakwa) saat itu juga Terdakwa langsung menusuk pisau tersebut ke bagian dada Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai Korban terjatuh terlentang di tanah kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut yang tertancap di dada Korban karena terdakwa melihat Korban sudah tidak bergerak lagi.

- Selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Korban menuju tempat parkir sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pergi dan Terdakwa sempat berhenti di Pos Satpam dan berkata kepada Satpam yaitu Saksi RAMLI LATAMU bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penikaman agar Saksi RAMLI LATAMU pergi memeriksa apakah Korban sudah meninggal atau belum. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti untuk membeli rokok tiba-tiba satpam yaitu Saksi TAUDAN MAKASAU datang dan langsung menahan kerak baju Terdakwa dan mengamankan Pisau yang sedang di pegang Terdakwa kemudian datang Kapolsek Bintauna dan Babinsa dan langsung membawa Terdakwa untuk diamankan .

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-BTN/1109/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sandy Cendra, pada Puskesmas Bintauna Kecamatan Bintauna, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar Jenazah :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka robek pada bagian dada kanan akibat kekerasan benda tajam. Tekanan darah sudah tidak dapat diukur, nadi tidak teraba, tidak ada denyut jantung, tidak ada napas spontan, saturasi oksigen tidak dapat diukur, seluruh tubuh dingin. Tidak ditemukan kekerasan dibagian tubuh lain sebab meninggalnya mayat diduga akibat perdarahan hebar dan robeknya paru-paru kanan, tapi penyebab pasti meninggalnya mayat tidak dapat ditentukan karena perlu dilakukan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi.

- Bahwa Korban RISAD LANTANA telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7108-KM-17092024-0001 yang di keluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Samidin Korompot, S.STP,M.Si. yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2024 telah meninggal dunia seorang bernama RISAD LANTANA.

---- Perbuatan Terdakwa RAHMAN LUNDETO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN LUNDETO pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg



suatu waktu pada bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Pantai WBB (Wisata Bintauna Beach) di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** ” terhadap korban RISAD LANTANA perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya Terdakwa RAHMAN LUNDETO (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) mempunyai permasalahan dengan Korban RISAD LANTANA (selanjutnya disebut sebagai Korban) karena sebelumnya sekitar satu tahun lalu Terdakwa pernah ditipu oleh korban RISAD LANTANA yang mana Terdakwa menggadaikan pohon kelapa kepada korban RISAD LANTANA dengan metode pembayarannya diambil dari hasil panen pohon kelapa akan tetapi korban RISAD LANTANA memberikan uang dengan cara di cicil hingga terdakwa berulang-ulang meminta sisa uang yang harus dibayarkan oleh korban RISAD LANTANA namun korban banyak alasan setiap terdakwa meminta uang tersebut kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 korban RISAD LANTANA melakukan penghinaan dan pemukulan terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi MISNA KOROMPOT;
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 19.00 wita saat itu Terdakwa selalu terbayang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Korban terhadap Istri Terdakwa yaitu Saksi MISNA KOROMPOT sehingga muncul pikiran Terdakwa untuk membunuh Korban, kemudian Terdakwa pergi membeli minuman keras dan mengkonsumsinya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju Lokasi Pantai WBB Desa Minanga untuk mencari Korban karena firasat Terdakwa Korban pasti pergi ke Lokasi tersebut karena pada saat itu sedang ada konser sambil membawa senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang besi pisau 26.3 cm. Lebar pangkal besi pisau 3 cm dengan ujung runcing. Panjang gagang 10.2 cm. Lebar gagang 8.2 cm. Panjang keseluruhan 35.2 cm dan sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa dengan Panjang sarung

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 cm dan lebar sarung 8.2 cm, kemudian di perjalanan Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yakni lelaki RANDI DATUNSOLANG, Saksi IRWANSYAH DAENGMASIKI, dan lelaki LAI KOROMPOT kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lokasi Pantai WBB Desa Minanga.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Pantai WBB (Wisata Bintauna Beach) Desa Minanga Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sambil mendengarkan musik Terdakwa mulai mencari Korban, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Korban sedang berjalan sendiri sambil memegang handphone kemudian Terdakwa mulai mengikut/membuntuti Korban;

- Selanjutnya Terdakwa terus mengikuti/membuntuti Korban melewati Kantin kemudian melangkah melewati pagar kayu sambil mengeluarkan senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang besi pisau 26.3 cm. Lebar pangkal besi pisau 3 cm dengan ujung runcing. Panjang gagang 10.2 cm. Lebar gagang 8.2 cm. Panjang keseluruhan 35.2 cm dari sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa dengan Panjang sarung 30.1 cm dan lebar sarung 8.2 cm yang kemudian Terdakwa mendekati Korban dan memegang korban menggunakan tangan kiri dan berkata "SAD" (panggilan sehari-hari Korban) saat Korban berbalik menghadap kepada Terdakwa Korban mengatakan "MAN" (panggilan sehari-hari Terdakwa) saat itu juga Terdakwa langsung menusukan pisau tersebut ke bagian dada Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai Korban terjatuh terlentang di tanah kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut yang tertancap di dada Korban karena terdakwa melihat Korban sudah tidak bergerak lagi.

- Selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Korban menuju tempat parkir sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pergi dan Terdakwa sempat berhenti di Pos Satpam dan berkata kepada Satpam yaitu Saksi RAMLI LATAMU bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman agar Saksi RAMLI LATAMU pergi memeriksa apakah Korban sudah meninggal atau belum. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti untuk membeli rokok tiba-tiba

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satpam Saksi TAUDAN MAKASAU datang dan langsung menahan kerak baju Terdakwa dan mengamankan Pisau yang sedang di pegang Terdakwa kemudian datang Kapolsek Bintauna dan Babinsa dan langsung membawa Terdakwa untuk diamankan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-BTN/1109/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sandy Cendra, pada Puskesmas Bintauna Kecamatan Bintauna, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar Jenazah :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka robek pada bagian dada kanan akibat kekerasan benda tajam. Tekanan darah sudah tidak dapat diukur, nadi tidak teraba, tidak ada denyut jantung, tidak ada napas spontan, saturasi oksigen tidak dapat diukur, seluruh tubuh dingin. Tidak ditemukan kekerasan dibagian tubuh lain sebab meninggalnya mayat diduga akibat perdarahan hebar dan robeknya paru-paru kanan, tapi penyebab pasti meninggalnya mayat tidak dapat ditentukan karena perlu dilakukan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi.

- Bahwa Korban RISAD LANTANA telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7108-KM-17092024-0001 yang di keluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Samidin Korompot, S.STP,M.Si. yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2024 telah meninggal dunia seorang bernama RISAD LANTANA..

---- Perbuatan Terdakwa RAHMAN LUNDETO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALONG LANTANA alias ALONG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan meninggalnya Korban RISAD LANTANA yang adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa setahu saksi yang telah membunuh Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, pada saat ada acara WBB (Wisata Bintauna Beach) di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban sebelum kejadian memang sudah ada masalah, karena Korban pernah memukul istri Terdakwa, yaitu Saksi MISNA KOROMPOT;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembunuhan itu terjadi, namun pada tanggal 7 September 2024 tersebut sekitar pukul 23.30 WITA saksi mendapat telepon dari saudara saksi yang mengatakan bahwa Korban telah meninggal dunia karena ditikam/ditusuk, namun saat itu Saksi belum tahu siapa yang melakukan penikaman;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah menikam Korban, sekitar pukul 03.00 WITA, namun saksi sudah lupa siapa yang memberi tahu saksi;
- Bahwa sebelum dimakamkan saksi sempat melihat luka di dada Korban, tanda benturan di bagian belakang dan luka goresan dengan cakram;
- Bahwa Terdakwa atau pun keluarganya belum pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi dan Keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ON BIN HUSEN ALAMRI alias ON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penikaman yang dialami oleh Korban RISAD LANTANA;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban adalah Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Pantai Wisata Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penikaman tersebut, karena pada saat itu sedang ramai karena ada Festival, jarak saksi dengan tempat terjadinya penikaman kurang lebih 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa memegang badik besi putih dengan tangan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk bersama dengan anak saksi di tempat jualan makanan, kemudian Terdakwa melewati saksi dan saksi memanggil Terdakwa untuk duduk bersama dengan saksi, namun Terdakwa mengatakan tunggu dulu, hingga saksi memanggil Terdakwa untuk kedua kali namun Terdakwa tetap berjalan menjauhi tempat saksi duduk, dari kejauhan saksi melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi juga melihat Korban bersama dengan teman-temannya, Korban juga ada melewati saksi dan saksi menyapa korban, dan korban membalas sapaan saksi dengan tersenyum;
- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa mencabut pisau saksi melihat pisau tersebut berwarna putih, kemudian saksi menelepon Saksi TITO SAMUEL dan menceritakan ada Terdakwa mengeluarkan pisau di arah terdapat Korban, namun Saksi TITO SAMUEL mengatakan tidak mau ikut campur karena masih ada hubungan keluarga, sehingga saksi mengatakan akan menghubungi polisi. Tidak beberapa lama sudah ada kejadian penikaman dan saksi menduga bahwa Terdakwa telah menikam Korban, sehingga saksi menelepon kembali Saksi TITO SAMUEL, dan Saksi TITO SAMUEL mengatakan sudah mengetahui hal tersebut karena telah ada yang lebih dahulu memberitahu saksi. Kemudian saksi langsung pulang karena keadaan sudah kacau, saat saksi hendak kembali ke rumah dengan sepeda motor saksi bertemu dengan Anak dari Terdakwa dan membawa anak Terdakwa pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Korban memang terdapat masalah karena Korban telah memukul istri dari Terdakwa yaitu Saksi MISNA KOROMPOT. Atas masalah itu saksi bersama dengan Saksi TITO SAMUEL sudah menasihati Terdakwa agar bersabar karena masalah tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, namun Terdakwa tidak menerima nasihat tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang besi pisau 26.3 cm. Lebar pangkal besi pisau 3 cm dengan ujung runcing. Panjang gagang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2cm. Lebar gagang 8.2 cm. Panjang keseluruhan 35.2 cm; dan 1 (satu) buah sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa dengan Panjangsarung 30.1 cm dan lebar sarung 8.2 cm, yang dibenarkan oleh saksi adalah pisau badik yang dibawa Terdakwa malam itu, namun saksi tidak mengenali sarung pisau badik tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TITO SAMUEL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penikaman yang dialami oleh Korban RISAD LANTANA;

- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban adalah Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Pantai WWB di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut, karena aksi sedang berada di belakang rumah orang tua saksi di Desa Kopi, sedang mencari anak, saksi mengetahui adanya penikaman dari Saksi ON BIN HUSEN ALAMRI alias ON melalui telepon;

- Bahwa Saksi ON BIN HUSEN ALAMRI alias ON menelepon saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengeluarkan/mencabut pisau tersebut di Pantai WBB, kemudian saksi mengatakan untuk menghubungi polisi. Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi ON BIN HUSEN ALAMRI alias ON menelepon saksi kembali dan mengatakan Korban telah meninggal dunia, kemudian Saksi langsung menghubungi keluarga korban dan memberitahukan kabar tersebut;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, saksi pergi ke Puskesmas Bintauna untuk melihat Korban, namun Korban sudah meninggal dunia dan saksi melihat di tubuh Korban terdapat luka tusuk di bagian dada, saksi melihat ada daging/atau organ tubuh korban yang keluar dari dalam tubuh Korban;

- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut Terdakwa dan Korban memang sedang berselisih karena Korban telah memukul/menganiaya istri Terdakwa, yaitu Saksi MISNA KOROMPOT, hingga Terdakwa menyimpan dendam kepada Korban;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum kejadian, saksi di hubungi oleh istri Terdakwa, yaitu Saksi MISNA KOROMPOT yang bercerita sambil menangis dan meminta saksi untuk datang ke rumah Terdakwa. Saksi pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi ON BIN HUSEN ALAMRI alias ON, di rumah Terdakwa tersebut kami membicarakan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Saksi MISNA KOROMPOT, saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk melapor ke polisi, karena kalau Terdakwa menyimpan dendam, Terdakwa yang lebih rugi;
- Bahwa setelah diberikan nasihat, Terdakwa tetap menyimpan dendam kepada Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi MISNA KOROMPOT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan penikaman yang dialami oleh Korban RISAD LANTANA hari sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 23.30 WITA di tempat wisata di Pantai WWB di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa berangkat bersama-sama ke WBB untuk mengikuti konser, namun yang saksi tahu pada saat berangkat saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa duduk bersama-sama di salah satu bagian di WBB, kemudian Terdakwa mengatakan akan duduk di tempat lain, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu saksi mendengar Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Korban;
 - Bahwa selama 1 jam tersebut saksi bersama dengan anak saksi ada pergi ke depan panggung, dan saksi sempat pergi makan bersama dengan teman saksi, dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama itu;
 - Bahwa Terdakwa memang menyimpan dendam dan emosi kepada Korban akibat dari perbuatan Korban yang telah memukul saksi di bagian kepala dan menarik rambut saksi, selain itu Korban juga memfitnah saksi telah menipu hasil panen pohon kelapa milik Saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa soal pemukulan tersebut, karena Terdakwa sedang bekerja memetik cengkeh di Minahasa, setelah Terdakwa pulang ternyata ada orang lain yang melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, dan sejak saat itu Terdakwa menyimpan dendam kepada Korban;
 - Bahwa saksi telah melaporkan peristiwa pemukulan tersebut di Polsek Bintauna, dan masalah tersebut sudah selesai, karena saksi dan Korban telah berdamai, namun Terdakwa tidak terima dengan perdamaian tersebut, karena Terdakwa berharap Korban datang ke Terdakwa dan meminta maaf, namun Korban tidak bersedia melakukan hal tersebut;
 - Bahwa kepada saksi Terdakwa mengatakan telah menikam Korban karena marah dan dendam kepada Korban yang bersikap pandang enteng/merendahkan Terdakwa dan keluarganya;
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang besi pisau 26.3 cm, Lebar pangkal besi pisau 3 cm, dengan ujung runcing Panjang gagang 10.2cm, Lebar gagang 8.2 cm, Panjang keseluruhan 35.2 cm, namun saksi tidak pernah melihat pisau badik tersebut;
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos berwarna biru navy yang bertuliskan Hernes Jeans Original Jeans yang bermerek D B35T dan 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans berwarna Biru bis orange dengan merek ROCKID.INDONESIA, yang dibenarkan oleh saksi adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada malam kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi SITI AYU HARTINA alias TITI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan penikaman yang dialami oleh Korban RISAD LANTANA hari sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 23.30 WITA di tempat wisata WBB di Pantai WWB di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa saksi adalah istri dari Korban;
 - Bahwa pada hari itu saksi bersama dengan Korban pergi untuk menonton konser di Pantai Bintauna (WBB), Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, namun saksi dan korban sempat berpisah karena saksi bersama dengan teman-teman saksi, begitu pula dengan Korban;

- Bahwa pada saat menonton konser tersebut saksi tidak bertemu dengan Terdakwa namun sempat berpapasan dengan Saksi MISNA KOROMPOT namun tidak saling menyapa;

- Bahwa setelah selesai menikmati konser dan bermaksud untuk mencari Korban, saksi mendapatkan kabar bahwa Korban telah ditikam oleh orang, saat itu saksi ingin bergegas mencari suami saksi, namun ditahan oleh teman-teman saksi dan kemudian saksi langsung dibawa ke mobil teman saksi dan diantarkan pulang ke rumah Saksi ALONG LANTANA;

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa jenazah Korban sudah di bawa di Puskesmas Bintauna kemudian saksi langsung pergi ke Puskesmas;

- Bahwa Terdakwa dan Korban memang memiliki masalah karena Korban telah memukul Saksi MISNA KOROMPOT, namun masalah tersebut sudah selesai dengan damai, saksi tidak tahu kalau Terdakwa masih menyimpan dendam kepada Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi TAUFAN MAKASAU alias TAUFAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan penikaman yang dialami oleh Korban RISAD LANTANA pada hari sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 23.30 WITA di tempat wisata WBB di Pantai WWB di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penikaman tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berjaga di Pos Jaga 2;

- Bahwa saat itu RAMLI LATAMU memonitor lewat radio HT dan menyuruh saksi mengejar orang yang mengendarai sepeda motor racing merek REVO, karena menurut laporan orang tersebut telah menikam seseorang;

- Bahwa saksi sempat menahan tangan Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis badik, kemudian Terdakwa mengatakan telah membuat kekacauan di tempat wisata tersebut. Tidak lama kemudian data seorang babinsa yang bernama SUGENG langsung mengamankan Terdakwa



dan pisau badik yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya pihak dari Kapolsek Bintauna datang, kemudian SUGENG menyerahkan Terdakwa dan senjata tajam badik tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang besi pisau 26.3 cm, Lebar pangkal besi pisau 3 cm, dengan ujung runcing Panjang gagang 10.2cm, Lebar gagang 8.2 cm, Panjang keseluruhan 35.2 cm, dan 1 (satu) buah sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa dengan Panjang sarung 30.1 cm, dan lebar sarung 8.2 cm, yang dibenarkan oleh saksi adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu. Kepada Saksi juga diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna biru navy yang bertuliskan Hernes Jeans Original Jeans yang bermerk D B35T dan 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans berwarna Biru bis orange dengan merek ROCKID Indonesia yang dibenarkan oleh saksi adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada malam itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Bintauna Kecamatan Bintauna Nomor: 440/PKM-BTN/1109/IX/2024 pada tanggal 9 September 2024 yang diperiksa pada tanggal 8 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sandy Chendra dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bintauna Kecamatan Bintauna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label mayat : tidak ada
2. Tutup Mayat : mayat ditutup dengan kain hitam
3. Perhiasan mayat : tidak memakai perhiasan
4. Pakaian Mayat :
 - a. Mayat mengenakan pakaian berwarna abu-abu bertuliskan PLANET SURF dengan robekan pada baju berbentuk garis lurus pad bagian dada kanan dan Sebagian besar pakaian sudah dibasahi oleh darah
 - b. Mayat mengenakan celana pendek berwarna hijau tua dan celana dalam berwarna biru tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. Mayat dalam keadaan dingin dan belum kaku
7. Mayat adalah seorang laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, Panjang tubuh seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram
8. Identitas khusus : tidak ditemukan
9. Rambut kepala berwarna hitam, alis mata dan bulu mata berwarna hitam
10. Mata kanan terbuka nol koma lima sentimeter dan mata kiri tertutup, tidak ada tanda bitnik perdarahan pada bagian putih kedua mata
11. Hidung berbentuk mancung, kedua daun telinga berbentuk oval, mulut tertutup, lidah tidak terjulur, lidah dan gusi tidak berdarah
12. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang anus dan lubang kemaluan tidak keluar apa-apa
13. Luka : pada dada kanan dua sentimeter di pinggir tulang Tengah dada terdapat luka robek ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter dan bagian atas paru-paru kanan terburai keluar ukuran Sembilan koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter
14. Tidak ditemukan tanda tulang patah
15. Lain-lain

KESIMPULAN PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH

Pada Pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ini, ditemuka luka robek pada bagian dada kanan akibat kekerasan benda tajam. Tekanan darah sudah tidak dapat diukur, nadi tidak teraba, tidak ada denyut jantung, tidak ada napas spontan, saturasi oksigen tidak dapat diukur, seluruh tubuh dingin. Tidak ditemukan kekerasan dibagian tubuh lain sebab meninggalnya mayat diduga akibat perdarahan hebar dan robeknya paru-paru kanan, tapi penyebab pasti meninggalnya mayat tidak dapat ditentukan karena perlu dilakukan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan penikaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban RISAD LANTANA pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 23.30 WITA di Pantai WWB di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang besi pisau 26,3 cm, Lebar pangkal besi pisau 3 cm, dengan ujung runcing, Panjang gagang 10,2 cm, Lebar gagang 8,2 cm, Panjang keseluruhan 35,2 cm;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat saat itu Korban dalam posisi sedang berdiri, kemudian Terdakwa menikam Korban di bagian dada, selanjutnya Korban langsung terjatuh ke tanah, sementara pisau badik Terdakwa tidak lepas dari dada Korban, sehingga Terdakwa menunggu Korban tidak bergerak lagi baru Terdakwa melepas pisau badik tersebut dari dada Korban dan pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban karena emosi dan dendam kepada Korban yang telah memukul istri Terdakwa, yaitu Saksi MISNA KOROMPOT;
- Bahwa Korban memukul istri Terdakwa kejadiannya kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa menikam Korban, pemukulan tersebut mengakibatkan istri Terdakwa mengalami saksi di kepala bagian sebelah kanan;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dan Korban diawali dengan penipuan yang dilakukan oleh Korban dalam menggadaikan pohon kelapa, karena Terdakwa membayar gadai kelapa tersebut dengan mencicil tidak sesuai dengan kesepakatan di awal padahal Terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut, setiap kali Terdakwa meminta uang tersebut Korban selalu memiliki banyak alasan. Kemudian ketika Korban memukul istri Terdakwa, dari mulut Korban keluar kata-kata bahwa kehidupan Terdakwa dan istri melarat tidak ada uang. Hal-hal inilah yang membuat Terdakwa marah dan menyimpan dendam kepada Korban dan ingin membunuh Terdakwa;
- Bahwa pisau badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban tersebut milik Terdakwa yang sudah kurang lebih 1 (satu) bulan ini Terdakwa simpan di rumah. Pisau badik tersebut Terdakwa temukan di kebun kelapa Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu, sekitar pukul 19.00, Terdakwa masih memikirkan kejadian pemukulan yang dilakukan Korban kepada istri Terdakwa, diikuti dengan pemikiran mengenai permasalahan pembayaran uang kelapa, sehingga muncul niat Terdakwa untuk membunuh. Kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg



membeli cap tikus dan meminumnya di rumah. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa pergi ke Pantai Minanga di Bintauna untuk menonton konser sambil mencari-cari Korban.

- Bahwa Terdakwa memang sudah membawa pisau badik tersebut dari rumah ke Pantai Minanga di Bintauna dengan tujuan untuk digunakan kepada Korban, karena Terdakwa mengetahui Korban akan datang ke acara konser tersebut;

- Bahwa dari awal di Pantai Bintauna tersebut Terdakwa memang sudah mencari-cari Korban, ketika melihat Korban di depan panggung utama memegang *handphone* dan berjalan ke arah timur, Terdakwa langsung membuntuti Korban dengan arah berhadapan. Terdakwa melihat Korban berjalan ke arah timur kemudian berbelok melewati pagar dan berjalan ke arah barat. Saat itu Terdakwa berjalan melewati pagar searah dengan Korban, saat melewati pagar Terdakwa sudah mencabut pisau badik dari sarungnya;

- Bahwa kejadian tersebut memang malam hari, namun penerangannya cukup karena banyak lampu yang menyala sehingga Terdakwa dapat melihat dengan jelas;

- Bahwa setelah melakukan penikaman Terdakwa berjalan melewati belakang panggung utama menuju tempat parkir motor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan satpam dan mengakui kepada satpam tersebut bahwa Terdakwa telah menikam orang, dan meminta kepada satpam tersebut untuk memeriksa apakah korban tersebut sudah mati atau tidak;

- Bahwa ketika Terdakwa mampir di warung dan membeli rokok, tiba-tiba Saksi TAUHAN MAKASAU alias TAUHAN datang dan langsung memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau, selanjutnya Babinsa datang dan langsung mengambil pisau, kemudian Kapolsek datang dan Terdakwa beserta dengan pisau badik diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang besi pisau 26,3 cm, Lebar pangkal besi pisau 3 cm, dengan ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing, Panjang gagang 10,2 cm, Lebar gagang 8,2 cm, Panjang keseluruhan 35,2 cm;

2. 1 (satu) buah sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa dengan Panjang sarung 30,1 cm dan lebar sarung 8,2 cm.

3. 1 (satu) buah Kaos berwarna biru navy yang bertuliskan Hernes Jeans Original Jeans yang bermerek D B35T;

4. 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans berwarna Biru bis orange dengan merek ROCKID.INDONESIA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 23.30 WITA di Pantai WWB Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa telah menikam Korban RISAD LANTANA pada bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang besi pisau 26,3 cm, Lebar pangkal besi pisau 3 cm, dengan ujung runcing, Panjang gagang 10,2 cm, Lebar gagang 8,2 cm, Panjang keseluruhan 35,2 cm;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut Korban meninggal dunia sebagaimana ternyata dalam Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Bintauna Kecamatan Bintauna Nomor: 440/PKM-BTN/1109/IX/2024 tanggal 9 September 2024, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka robek pada bagian dada kanan akibat kekerasan benda tajam. Tekanan darah sudah tidak dapat diukur, nadi tidak teraba, tidak ada denyut jantung, tidak ada napas spontan, saturasi oksigen tidak dapat diukur, seluruh tubuh dingin. Tidak ditemukan kekerasan di bagian tubuh lain sebab meninggalnya mayat diduga akibat perdarahan hebat dan robeknya paru-paru kanan, tapi penyebab pasti meninggalnya mayat tidak dapat ditentukan karena perlu dilakukan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena emosi dan dendam kepada Terdakwa yang telah memukul kepala istri Terdakwa yaitu Saksi MISNA KOROMPOT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama RAHMAN LUNDETO yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa RAHMAN LUNDETO;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat dua bagian yakni sub unsur sengaja dan sub unsur menghilangkan nyawa orang lain. Subunsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*).

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg



Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau dampak hilangnya nyawa orang lain tentu harus diketahui terlebih dahulu mengenai perbuatan tersebut dikehendaki dan harus menjadi tujuan atau niat di dalam “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 23.30 WITA di Pantai WWB Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa telah menikam Korban RISAD LANTANA pada bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang besi pisau 26,3 cm, Lebar pangkal besi pisau 3 cm, dengan ujung runcing, Panjang gagang 10,2 cm, Lebar gagang 8,2 cm, Panjang keseluruhan 35,2 cm;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa di acara Konser bertempat di Pantai WBB, Desa Minanga tersebut, saat melihat Korban, di depan panggung dan berjalan ke arah timur melewati pagar, Terdakwa langsung membuntuti korban. Terdakwa berjalan melewati pagar searah dengan Korban, saat melewati pagar Terdakwa sudah mencabut pisau badik dari sarungnya, ketika keduanya saling berhadapan Terdakwa langsung menusukkan pisau badik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian dada kanan Korban hingga Korban terjatuh dengan posisi pisau badik masih tertancap pada dada kanan Korban, setelah Korban tidak bergerak lagi, Terdakwa langsung mencabut pisau badik tersebut dari tubuh Korban dan pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Korban melewati belakang panggung ke arah parkir sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat dari penikaman tersebut Korban meninggal dunia sebagaimana ternyata dalam Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Bintauna Kecamatan Bintauna Nomor: 440/PKM-BTN/1109/IX/2024 tanggal 9 September 2024, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka robek pada bagian dada kanan akibat kekerasan benda tajam. Tekanan darah sudah tidak dapat diukur, nadi tidak teraba, tidak ada denyut jantung, tidak ada napas spontan, saturasi oksigen tidak dapat diukur, seluruh tubuh dingin. Tidak ditemukan kekerasan di bagian tubuh lain sebab meninggalnya mayat diduga akibat perdarahan hebar dan robeknya paru-paru kanan, tetapi penyebab pasti meninggalnya mayat tidak dapat ditentukan karena perlu dilakukan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian yuridis tentang menghilangkan nyawa orang lain maka dengan demikian sub unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa sebelum terjadi penikaman terdapat perselisihan di antara Terdakwa dan Korban, di mana Korban telah memukul kepala dari istri Terdakwa yaitu Saksi MISNA KOROMPOT. Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Korban tersebut Terdakwa masih menyimpan dendam dan oleh karena itu Terdakwa memiliki pikiran dan niat untuk menghilangkan nyawa Korban, meskipun Saksi MISNA KOROMPOT, Saksi ON BIN HUSAIN ALAMRI dan saksi TITO SAMUEL telah mencoba untuk meyakinkan Terdakwa agar menyerahkan masalah pemukulan tersebut kepada kepolisian, namun Terdakwa tetap ingin melampiaskan dendamnya kepada Korban dengan cara menikam Korban dengan sebilah pisau badik dan mengakibatkan nyawa Korban hilang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*";

Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Waktu ini tidak terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat masih dapat berpikir-pikir,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sekitar pukul 19.00 WITA berangkat dari rumah memang sudah membawa sebilah pisau penusuk dengan tujuan untuk mencari Korban dan membunuh Korban di Pantai WBB Desa Minanga, yang mana pada acara konser tersebut sambil menikmati konser, Terdakwa mencari Korban dan ketika melihat Korban di depan panggung berjalan ke arah timur melewati pagar kira-kira sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa langsung membuntuti Korban melewati pagar dan berjalan ke arah lain agar dapat berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menusuk Korban di bagian dada kanan dengan pisau badik yang dibawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memang menyimpan dendam kepada Korban karena telah memukul kepala dari istri Terdakwa yaitu Saksi MISNA KOROMPOT, keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan Saksi MISNA KOROMPOT, Saksi ON BIN HUSAIN ALAMRI, dan Saksi TITO SAMUEL yang telah mencoba meyakinkan Terdakwa untuk tidak menyimpan dendam kepada Korban namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian yuridis dari direncanakan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki waktu yang tenang untuk berpikir untuk membatalkan niatnya tersebut dimulai dari perjalanan rumah ke Pantai WBB, sampai di Pantai WBB dan mengikuti konser di pantai tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*direncanakan terlebih dahulu*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam keadaan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena dirasa terlalu berat dengan memperhatikan latar belakang atau alasan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Korban telah terlebih dahulu memukul kepala dari istri Terdakwa, meskipun kesalahan yang dilakukan oleh Korban tidak membenarkan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban. Maka dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut dan tetap memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Maka, pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang besi pisau 26,3 cm, Lebar pangkal besi pisau 3 cm, dengan ujung runcing, Panjang gagang 10,2 cm, Lebar gagang 8,2 cm, Panjang keseluruhan 35,2 cm dan 1 (satu) buah sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa dengan Panjang sarung 30,1 cm dan lebar sarung 8,2 cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos berwarna biru navy yang bertuliskan Hernes Jeans Original Jeans yang bermerek D B35T; dan 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans berwarna Biru bis orange dengan merek ROCKID.INDONESIA yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN LUNDETO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik atau pisau penikam terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang besi pisau 26,3 cm, Lebar pangkal besi pisau 3 cm, dengan ujung runcing, Panjang gagang 10,2 cm, Lebar gagang 8,2 cm, Panjang keseluruhan 35,2 cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa dengan Panjang sarung 30,1 cm dan lebar sarung 8,2 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

- 1 (satu) buah Kaos berwarna biru navy yang bertuliskan Hernes Jeans Original Jeans yang bermerek D B35T; dan
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans berwarna Biru bis orange dengan merek ROCKID.INDONESIA

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Anisa Putri Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Tesalonika C. Roringpandey, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Anisa Putri Handayani, S.H.



Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)